

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אליהו רבינו
דני דנון
צביקה פוגל
אלי דלל
משה סעדה
יוסף טייב
לימור סון הר מלך
אוהד טל
אוריאל בוסו

פ/25/2381

הצעת חוק העונשין (תיקון – עונש מינימום למצית נכס ציבורי) (הוראת שעה), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 448 – 1. בתקופה של שלוש שנים מיום פרסומו של חוק זה, יקראו את סעיף 448(א) הוראת שעה לחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, כך שבסופו יבוא "ולא יפחת עונשו מרבע העונש המרבי שנקבע לעבירה, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו".

דבר ה ס ב ר

בשנים האחרונות מתרבים מקרים של הצתת נכסי ציבור, יערות ושמורות טבע על רקע לאומני. המציתים מנצלים את הקלות שבביצוע ההצתה ואת הקושי באיתור הפושע ובהענשתו ומשתמשים בהצתה כאמצעי להבעת התנגדות למדינה ומוסדותיה. פגיעת ההצתה רעה וחמורה שכן היא הורסת במחי יד עמל של שנות דור. למרות שבהצתות אלו אין בהכרח פגיעה בנפש, יש לראות בהן עבירה חמורה. סקירת פסיקה לגבי העבירה הנדונה (תפ (חי') 360/00 מדינת ישראל נ' אמיר בן מחמוד נמירת, תפ (נצ') 1096/02 מדינת ישראל נ' הייב פריד, תפ (נצ') 207/03 מדינת ישראל נ' ויסאם בן זכי חליל, תפח (ת"א) 1014/04 מדינת ישראל נ' חנגלי יוסי, ע"פ 7925/06 עיסא אבו עראר נ' מדינת ישראל, תפ (חי') 4847-11-08 מדינת ישראל נ' אברהים ביומי, 37469-03-20 מדינת ישראל נ' עבדאללה (עציר), ת"פ 17252-07-20 מדינת ישראל נ' ט' (קטין)), מעלה שבתי-המשפט מתייחסים בחומרה למקרים של הצתות

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

מכוונות של נכסי ציבור, של צמחייה, וכאלה המכוונות לפגיעה בבני אדם ורואים בה "מכת מדינה". אולם, החומרה מתבטאת בדברי השופטים בחלק הדיוני בפסקי-הדין, ולא בחלק שבו נגזר הדין בפועל.

סקירת התיקונים לחוק העונשין שהתקבלו בשנים האחרונות בעבירות דומות שמוגדרות "מכת מדינה" מעלה שכשיש צורך משמעותי, המחוקק רואה לנכון לקבוע באופן מצומצם ותחום בזמן עונשי מינימום כהוראת שעה. דוגמאות לכך הן קביעת עונש מינימום בעבירת יידוי אבנים (תיקון מספר 120 לחוק העונשין שהתקבל ב-2.11.2015) וקביעת עונש מינימום בעבירות נשק (תיקון מספר 140 שהתקבל ב-6.12.2021).

לפיכך, מוצע בזאת, להעניש את המציתים "במטרה לפגוע בנכס של המדינה, בנכס המשמש את הציבור, באתר טבע, בצמחיה או בבטחת דרי הסביבה או במטרה לפגוע בבני אדם", דרך קביעת עונש מזערי יחד עם השארת מקום להפחתת העונש במקרים מיוחדים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יוס טוב חי כלפון וקבוצת חברי הכנסת (פ/2766/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/298/25) ועל ידי חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי (פ/299/25).

הצעת החוק זהה לפ/299/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב בשבט התשפ"ג (13.02.2023)